

税金

暮らしと政治が見える

47
三木 義一

大阪市のヤミ給与問題が批判されています。大阪府改革委が提示した見直し項目は次のようなものです。

- ① 互助組合の職員負担と市補助金の割合を1対1に② 条例にないヤミの退職金・年金の廃止③ 生命共済の掛け金の公費負担の廃止④ 全額公費負担のスーツ貸与の廃止⑤ 職員の親睦団体への助成金廃止⑥ 教職員の親睦団体への特別交付金廃止。

これらを二〇〇五(平成十七)年度から実施すると約七十億円の経費が削減されるそうです。

大阪市の言い分もあるでしょうが、ヤミで支給していたとなるとやはり問題ですね。市民が怒るのも当然ですが、それ以上の問題に発展しそうで

公務員ヤミ給与

す。というのは、大阪国税局がヤミ退職金やヤミ年金などについて、市に所得税の源泉徴収義務があったかどうかを調査するようです。

それに加えて、大阪府が職員約二万三千人に制服としてイージーオーダー

大阪市の制服に課税？

で一着三万円のスーツを支給し、〇三(平成十五)年度に計三億四千五百万円を計上していることも問題視されています。この制服は、胸に「Osaka City」の

刺繍を入れているのだそうです。ですから「給与所得を有する者でその職務の性質上、制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他



の身の回り品」に該当するとして非課税とされてきました。

なお、課税の実務では、非課税になるかどうかを次のような基準で区別してきました。

その制服が①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない、あるいは着用できないものであること②事

務服などの支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであることという基準です。

要するに、それを着たらいかに制服じみていて、デパートに着ていったりしにくい服だと考えておけばいいでしょう。

大阪市は、このスーツ

が制服に該当するとしてきたのですが、今回の騒動をきっかけに、実はこの制服、刺しゅう部分をポケットの内側に隠せば普通のスーツと変わらないうことが明らかになってきました。

そうすると「職場のみで着用する」という非課税の条件を満たしていない可能性が高くなり、現物給与として課税される可能性もあります。

サラリーマンが雇用主から受ける経済的利益は基本的にすべて給与です。別に現金

そのものでなくても課税されます。本給以外の各種手当もすべて原則として給与に含まれます。大阪府はそのことを知りながら、非課税にするために意図的に刺しゅうを入れたという指摘も出てきました。こういう知恵を市民のために使ってほしいと思うのは私だけでしょうか。

(立命館法科大学院教授)